

Phụ lục số 01. Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến
(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
ngày.... tháng..... năm ...)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm ...

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi, công ty chứng khoán:

.....
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Việt:
Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:
Tên viết tắt:

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày ... do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, có nguyện vọng đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin về công ty như sau:

I. Các thông tin chung:

1. Địa điểm:

1.1. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Fax:
- Web Site:..... Email:.....

1.2. Các chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý nhận lệnh (nếu có)

- Chi nhánh 1: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax.
- Chi nhánh 2: Tên; địa chỉ; điện thoại; Fax...

2. Vốn điều lệ:

3. Các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép: (Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn đầu tư,...)

4. Về năng lực hệ thống kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn:

Nêu rõ trong *Bản thuyết minh hệ thống kỹ thuật và đội ngũ chuyên môn.*

II. Phạm vi thực hiện giao dịch trực tuyến xin đăng ký:

1. Phạm vi theo địa lý:

Việt Nam ☐

Quốc tế ☐

2. Phương thức giao dịch:

Internet ☐

Điện thoại ☐

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là chính xác, trung thực và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến thị trường chứng khoán và giao dịch điện tử. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 02. Bản thuyết minh hệ thống kỹ thuật, đội ngũ nhân viên chuyên môn thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày... tháng... năm...)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày... tháng... năm ...

**BẢN THUYẾT MINH
HỆ THỐNG KỸ THUẬT VÀ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN
THỰC HIỆN DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
(Gửi kèm Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến)**

I. Giới thiệu chung:

1. Tên công ty:.....
2. Địa chỉ trụ sở: trụ sở chính, chi nhánh,.....
3. Số điện thoại:.....
4. Fax:.....
5. Website:.....

II. Hệ thống kỹ thuật:

1. Hệ thống phần cứng:
 - Máy chủ (server):.....
 - Thiết bị mạng:.....
 - Đường truyền:.....
 - Cơ sở dữ liệu:.....
2. Phần mềm sử dụng:.....
3. Hệ thống bảo mật:.....
 - Chữ ký số/Chữ ký điện tử:.....
 - Bảo mật hệ thống nội bộ công ty:.....
4. Hệ thống kỹ thuật dự phòng (back-up):.....

III. Đội ngũ nhân viên chuyên môn:

1. Đội ngũ nhân viên chuyên môn về Công nghệ thông tin:
 - Hệ điều hành
 - Hệ cơ sở dữ liệu
 - Hệ thống bảo mật
 - Quản trị mạng

2. Đội ngũ nhân viên chuyên môn về nghiệp vụ chứng khoán

- Số nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán: liệt kê...

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

Tài liệu gửi kèm:
(Liệt kê đầy đủ)

Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 03. Mẫu hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến
(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày....tháng.... năm)

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
(Số.....)

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập ngày.....tháng.....năm.....tạigiữa các Bên sau đây:

(1) Khách hàng:

Họ và tên:Giới tính:.....
Ngày sinh:Nơi sinh:
Số chứng minh thư/ Hộ chiếu:Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Quốc tịch:.....Cư trú tại Việt Nam: Có/ Không.....
Số an sinh xã hội (dành cho Ngoại kiều):.....
Địa chỉ nơi ở :.....
Nơi công tác:.....
Điện thoại cơ quan.....Fax.....Email.....
Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại CTCK:.....
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch tại CTCK.....Số.....Ngày.....
Số tài khoản mở tại ngân hàng A:

Và

(2) Công ty chứng khoán:

Tên công ty:.....
Trụ sở chính:.....
Điện thoại:.....Fax:.....
Website:.....
Giấy CNĐKKD số.....do.....cấp ngày.....
Giấy phép HKĐCK số.....do UBCKNN cấp ngày.....
Người đại diện.....Chức vụ.....

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Giao dịch trực tuyến.....
Dịch vụ giao dịch trực tuyến.....
Các thuật ngữ khác cần giải thích cho khách hàng được rõ

Điều 2: Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

Điều kiện đối với khách hàng: thanh toán phí dịch vụ,....

Điều kiện đối với công ty chứng khoán: phải có đủ hệ thống có sở, đội ngũ nhân viên chuyên môn,.....

Điều 3: Phí dịch vụ

Bảng phí dịch vụ theo các cấp độ.

Điều 4: Phương thức giao dịch

- Điện thoại: Số điện thoại đặt lệnh,...
- Internet: Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập,...

Điều 5: Ủy quyền giao dịch

- Tên người được ủy quyền:....
- Số CMND:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....

Điều 6: Thông tin cần bảo mật

- Thông tin cá nhân: Tên, số điện thoại, tài khoản,.....
- Những thông tin khác:

Điều 7: Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

Nêu rõ trong *Bản công bố rủi ro* - gửi kèm.

Điều 8: Cam kết của khách hàng

Tôi đã tìm hiểu đầy đủ về dịch vụ giao dịch trực tuyến của công ty, tôi ý thức được những rủi ro liên quan.

Tôi tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Tôi cam kết thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Công ty chứng khoán và pháp luật hiện hành.

Điều 9: Cam kết của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán đảm bảo cung cấp thuận tiện, đầy đủ an toàn Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng,.....

Điều 10: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Theo quy định cụ thể của Hợp đồng này:....

Theo quy định pháp luật liên quan:.....

Điều 11: Hiệu lực Hợp đồng:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày.....
- Trường hợp chấm dứt hợp đồng:.....

Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 04. Mẫu Bản công bố rủi ro cho khách hàng giao dịch trực tuyến
(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày ... tháng... năm...)

Công ty chứng khoán A
(logo và khẩu hiệu)

Các thông tin liên lạc về công ty
như địa chỉ, điện thoại, fax,....

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

(Dành cho những khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch trực tuyến)

1. Nêu Giấy đăng ký số.... được UBCK nhà nước cấp để Công ty kinh doanh thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Ưu điểm của dịch vụ này:.....

2. Những rủi ro mà quý khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:

- Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra:.....
- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
- Các máy tính có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính.
- Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu.
- Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
- Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch.
- Những rủi ro khác mà Công ty chứng khoán thấy cần thiết phải công bố.

3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch. Trong trường hợp quý khách hàng phát hiện có người không được uỷ quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, xin vui lòng thông báo ngay lập tức cho Công ty để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

4. Chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại công ty.

Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 05. Mẫu Báo cáo tình hình giao dịch trực tuyến

(Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán ngày....tháng.... năm)

Báo Cáo tình hình giao dịch trực tuyến năm ...

Công ty chứng khoán:

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

Được thành lập theo Giấy phép số..... ngày..... tháng..... năm
do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.

Địa chỉ Email:

Điện thoại:

Fax:

Địa chỉ:

1. Thông tin chung về giao dịch trực tuyến:

1.1 Giao dịch qua internet

- Địa chỉ website:
- Số giấy phép:
do Bộ Thông tin và truyền thông cấp ngày..... tháng..... năm.....
- Thời gian giao dịch trực tuyến:
- Người phụ trách:
- Chức vụ:
- Tên cán bộ quản trị website:
- Đơn vị cung cấp CA:
- Phương thức giao dịch

1.2 Giao dịch qua SMS

- Số điện thoại:
- Đơn vị cung cấp dịch vụ SMS:
- Thời gian giao dịch trực tuyến:
- Người phụ trách:
- Chức vụ:
- Phương thức giao dịch

1.3 Giao dịch qua điện thoại

- Số điện thoại:
- Thời gian giao dịch trực tuyến:
- Người phụ trách:
- Chức vụ:
- Phương thức giao dịch

1.3 Giao dịch qua Email

- Địa chỉ Email:

- Thời gian giao dịch trực tuyến:
- Người phụ trách:
- Chức vụ:
- Phương thức giao dịch

2. Báo cáo tình hình giao dịch trực tuyến

2.1 Số lượng tài khoản nhà đầu tư hiện nay (tính đến ngày / /):

Trong đó :

- Số lượng tài khoản nhà đầu tư đăng ký sử dụng đặt lệnh qua internet (tính đến ngày / /):
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư đăng ký sử dụng đặt lệnh qua SMS (tính đến ngày / /):
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư đăng ký sử dụng đặt lệnh qua điện thoại (tính đến ngày / /):
- Số lượng tài khoản nhà đầu tư đăng ký sử dụng đặt lệnh qua email (tính đến ngày / /):

2.2 Báo cáo chi tiết về tình hình giao dịch trực tuyến trong năm
(báo cáo theo số lượng và giá trị giao dịch trực tuyến trong năm theo từng phương thức giao dịch: internet, điện thoại, email, sms)

2.3 Các vấn đề khác

Những rủi ro trong giao dịch trực tuyến: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm...

Những lỗi trục trặc, hỏng hóc đã xảy ra:

Thuận lợi và khó khăn:

Kiến nghị

3. Báo cáo những thay đổi hệ thống giao dịch trực tuyến trong năm ...

Đổi mới hệ thống, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì hệ thống:

- Hệ thống phần cứng
- Phần mềm
- Bảo mật hệ thống
- Hệ thống backup

4. Báo cáo về đội ngũ nhân viên nghiệp vụ:

- Lãnh đạo phụ trách: ...
- Đào tạo, thay đổi nhân sự...

Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)